

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2298/2531

อัยการ ลพบุรี
นาย สำราญ คุ่ม หมู่ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เสพสุราอยู่ในลักษณะมีเมามาและอาจจะมีเหตุกินใจกันมาก่อน จำเลยที่ 1 ได้ใช้อาวุธปืนยิงจำเลยที่ 2 ได้รับบาดเจ็บจำเลยที่ 2 จึงยิงจำเลยที่ 1 เป็นการแก้แค้น การกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตน ตามกฎหมายแต่การที่จำเลยที่ 2 ถูกจำเลยที่ 1 ยิงก่อนถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถูกข่มเหง อย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72

โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฐานพยายามฆ่าและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯลฯ จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยที่ 1 ฐานพยายามฆ่า 10 ปี และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 1 เดือน จำคุก จำเลยที่ 2 ฐานพยายามฆ่า 10 ปี และความผิดตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ 5 เดือน จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ผิดฐานพยายาม ฆ่าประกอบเหตุบันดาลโทสะ จำคุก 5 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่าจำเลยทั้งสองอยู่ในลักษณะมีนเมาสุรา และอาจจะมีเหตุกินใจกันมาก่อน จึงได้เกิดยิงกันขึ้นโดยจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายยิงก่อน แล้วจำเลยที่ 2 จึงยิงจำเลยที่ 1 เป็นการแก้แค้น มิใช่เป็นการป้องกันสิทธิของตน และคงจะมีใช้ต่างคนต่างยิงกันดังที่โจทก์ฎีกา เพราะตามข้อนำสืบของโจทก์ที่ไม่มี พยานโจทก์คนใดรู้เห็นชัดแจ้งว่าจำเลยทั้งสองต่างสมัครใจยิงทำร้ายร่างกายซึ่งกัน และกันโดยการวิวาทโต้เถียงแต่ประการใดศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยที่ 2 ยิงจำเลย ที่ 1 หลังจากที่ถูกจำเลยที่ 1 ยิงแล้วเช่นนี้ ก็เนื่องจากจำเลยที่ 2 บั่นดาลทอสะที่ถูก จำเลยที่ 1 ยิงก่อน ถือได้ว่าจำเลยที่ 2 ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็น ธรรมเพราะอาวุธปืนนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าสามารถประทุษร้ายร่างกาย ให้ถึงแก่ความตายได้การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นการกระทำความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 ประกอบด้วย มาตรา 72 ดังศาลอุทธรณ์ พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ